DADOS DO ATO

Leis.org Municipais

www.leis.org

NORMA EM VIGOR

LEI Nº 9.738, DE 27 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre a Gestão Democrática do Ensino nas Escolas Públicas Municipais e no Núcleo Municipal de Educação de Jovens e Adultos - CEMEJA e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL.

FAÇO SABER, em cumprimento ao disposto no inciso V, do artigo 61 da Lei Orgânica do Município, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Art. 1º A gestão democrática nas Escolas Públicas Municipais e no Núcleo Municipal de Educação de Jovens e Adultos - CEMEJA, consiste no conjunto de diretrizes, processos, instrumentos e mecanismos mobilizados com a finalidade de assegurar a participação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização da gestão educacional das escolas municipais por conselhos, instâncias colegiadas e comunidade escolar.

Art. 2º A gestão democrática do ensino público municipal, no que se refere aos níveis da Educação Infantil e Ensino Fundamental e do Núcleo Municipal de Educação de Jovens e Adultos - CEMEJA, será implementada mediante a observância das seguintes diretrizes:

I - gratuidade do ensino na rede pública municipal;

II - autonomia dos estabelecimentos de ensino nas dimensões pedagógica, administrativo-financeira, pessoal e relacional, observadas as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação (SEE) e disposições legais vigentes;

III - livre organização dos segmentos da comunidade escolar, por meio de representação em órgãos colegiados;

IV - transparência relativamente às informações administrativas, financeiras e pedagógicas;

V - eficiência no uso dos recursos;

VI - garantia de perspectiva inclusiva para atendimento às pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação, respeito à diversidade de gênero, raça, cor e etnia; e

VII - respeito ao caráter laico da escola pública.

Parágrafo único. Entende-se por segmentos da comunidade escolar, para os efeitos desta Lei, aqueles compostos por:

I - estudantes matriculados;

II - pais e responsáveis legais dos estudantes matriculados;

III - profissionais do Magistério da respectiva unidade escolar; e

IV - servidores públicos em exercício na unidade escolar.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO ESCOLAR

Art. 3º A gestão das unidades escolares será exercida por:

I - Equipe Diretiva: composta por Diretor e Vice-Diretor/Vice-Diretores, referente aos níveis da Educação Infantil e Ensino Fundamental; e composta por Coordenador e Coordenador Adjunto, referente ao Núcleo Municipal de Educação de Jovens e Adultos - CEMEJA.

II - Conselho Escolar.

Art. 4º A gestão das unidades escolares contará com os seguintes instrumentos de apoio ao planejamento, monitoramento e avaliação das ações e projetos implementados no ambiente escolar:

I - Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar, II - Plano de Ações e Metas da gestão escolar;

III - Avaliações internas e externas de caráter diagnóstico e formativo.

Parágrafo único. As diretrizes e os modelos para a elaboração e a aplicação dos documentos mencionados neste artigo serão objeto de regulamentação pela Secretaria Municipal de Educação (SEE).

Art. 5º São competências gerais da gestão das unidades escolares:

I - Coordenar a organização escolar em todas as suas dimensões;

II - Configurar a cultura organizacional em conjunto com a equipe, incentivando o estabelecimento de ambiente escolar organizado e que potencialize o processo ensino aprendizagem;

III - Comprometer-se com o cumprimento da legislação;

IV - Incentivar e valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar;

V - Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico e do Regimento Escolar;

VI - Gerenciar os recursos financeiros, humanos e físicos para garantir o funcionamento adequado instituição;

VII - Ter proatividade;

VIII - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos;

IX - Tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente escolar possa refletir esses valores.

Art. 6º São dimensões do trabalho da Gestão Escolar:

I - Dimensão político-institucional;

II - Dimensão pedagógica;

III - Dimensão administrativo-financeira, e;

IV - Dimensão pessoal e relacional:

§ 1º Decorre da dimensão político-institucional:

a) liderar a Gestão da Unidade Escola;
b) engajar a comunidade escolar;
c) implementar e coordenar a gestão democrática na escola;
d) responsabilizar-se pela organização escolar; e
e) desenvolver gestão sistêmica e estratégica.

§ 2º Decorre da dimensão pedagógica:

a) focalizar o trabalho no compromisso com o ensino e a aprendizagem;

b) conduzir o planejamento pedagógico; apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino e na aprendizagem;

c) coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem e avaliação; e

d) promover um clima propício ao desenvolvimento educacional.

§ 3º Decorre da dimensão administrativo-financeira:

a) coordenar as atividades administrativas;

b) zelar pelo patrimônio e pelos espaços físicos;

c) coordenar as equipes de trabalho; e

d) gerir, junto com as instâncias constituídas, os recursos financeiros da escola.

§ 4º Decorre da dimensão pessoal e relacional:

a) cuidar e apoiar as pessoas;

b) agir democraticamente;

c) comprometer-se com o seu desenvolvimento profissional; e

d) saber comunicar-se e lidar com conflitos.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO ESCOLAR

Art. 7º O Conselho Escolar da rede pública municipal, instituído na forma prevista em Legislação específica, é órgão colegiado permanente de debates e de articulação entre a Equipe Diretiva e as comunidades escolar e local.

Parágrafo único. O Conselho Escolar, observados os princípios constitucionais, as normas legais e as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação, terá funções consultiva, deliberativa, executiva e fiscalizadora em temas pedagógicos, administrativos e financeiros.

CAPÍTULO IV
DA EQUIPE DIRETIVA

Seção I
Composição e Atribuições

Art. 8º A Equipe Diretiva será designada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvido o Secretário Municipal de Educação, observado o processo seletivo prévio de que trata esta Lei.

§ 1º O Diretor e o Coordenador das unidades de ensino deverão ter disponibilidade, obrigatoriamente, para atuar 40 horas semanais.

§ 2º A função de Vice-Diretor e de Coordenador Adjunto será de 40 horas semanais, admitida a designação de dois Vice-Diretores ou dois Coordenadores Adjuntos de 20 horas semanais, conforme a composição da chapa da Equipe Diretiva.

Art. 9º São atribuições do Diretor:

I - Dirigir a escola, representando-a em todos os atos internos e externos;

II - Conhecer a legislação educacional em nível Federal, Estadual e Municipal;

III - Participar, com a comunidade escolar, da construção, implementação e avaliação de todos os documentos da escola;

IV - Realizar acompanhamento pedagógico da escola no plano de trabalho do professor;

V - Implantar e manter formas de atuação adequadas para assegurar o cumprimento do que foi planejado e proposto no Plano Anual, prestando contas à comunidade escolar e à mantenedora, através de relatório;

VI - Dinamizar e socializar informações na escola, entre as escolas, comunidade, Secretaria Municipal de Educação e outros órgãos inter-relacionados;

VII - Realizar ou acompanhar a escrituração de documentos;

VIII - Promover e participar das atividades pedagógicas, cívicas, culturais, sociais, religiosas e desportivas da escola;

IX - Assinar toda a documentação relativa à vida escolar e correspondências em geral;

X - Orientar e supervisionar as atividades de cada setor da Escola e a atuação deste junto à comunidade;

XI - Distribuir e acompanhar a realização das tarefas na Escola, bem como cobrar resultados e prestar contas de seus atos;

XII - Dinamizar e incentivar a constante atualização técnico-profissional do corpo docente e demais servidores da escola;

XIII - Participar de reuniões, formações continuadas, jornadas pedagógicas, oficinas, cursos organizados pela mantenedora;

XIV - Construir normas internas de convivência, com toda a comunidade escolar, e registrá-las no Regimento Escolar e no Plano Global;

XV - Gerenciar, movimentar contas, assinar cheques, junto com o presidente do Conselho de Pais e Mestres (CPM) e/ou Conselho Escolar, de recursos financeiros que vierem a ser creditados por programas em nível federal ou municipal, sempre seguindo a legislação vigente e as orientações da mantenedora;

XVI - Manter informados os pais e/ou responsáveis pelos estudantes da escola quanto ao seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, bem como em relação à frequência e aprendizagem;

XVII - Prover a substituição de professores e outros profissionais ausentes, garantindo o atendimento aos educandos;

XVIII - Ser membro nato do CPM e do Conselho Escolar;

XIX - Priorizar investimentos, a fim de garantir as condições mínimas de trabalho aos professores e demais servidores e as necessárias à aprendizagem dos educandos;

XX - Coordenar a execução de normas e orientações da Secretaria Municipal de Educação;

XXI - Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes estabelecidas na Proposta Pedagógica;

XXII - Organizar e controlar o horário de trabalho dos servidores da escola;

XXIII - Desempenhar outras atribuições pertinentes à função.

Art. 10. São atribuições do Coordenador:

I - Possibilitar por meio de ação dinamizadora e democrática, a integração das dimensões política, pedagógica e administrativo-financeira da gestão do Núcleo, a fim de estimular a renovação e a melhoria do processo de ensino-aprendizagem de todos os segmentos envolvidos;

II - Coordenar o Núcleo, representado-o em todos os atos internos e externos;

III - Gerenciar os recursos financeiros destinados ao Núcleo, por programas em nível federal ou municipal, sempre seguindo a legislação vigente e orientações da mantenedora, de forma planejada, movimentar contas, assinar cheques junto ao Presidente da Associação de Pais, Educandos, Educadores e Funcionários do Núcleo - APEEF;

IV - Prestar contas dos recursos recebidos e submetê-las à apreciação da comunidade;

V - Manter atualizado o tombamento dos bens públicos do Núcleo;

VI - Administrar e organizar o quadro de recursos humanos de acordo com os cargos providos;

VII - Coordenar, em consonância com a Secretaria Municipal de Educação, a elaboração, a execução, a implantação e a avaliação da Proposta Político-Pedagógica do Núcleo, envolvendo todos os segmentos;

VIII - Coordenar reuniões de professores, funcionários, APEEF, bem como realizar eleições da Associação respeitando a legislação vigente;

IX - Dinamizar e incentivar a constante atualização de todos os profissionais que atuam no Núcleo;

X - Participar de reuniões, seminários, jornadas pedagógicas e outros promovidos pela mantenedora;

XI - Discutir, estudar e criar coletivamente normas de convivência de cunho pedagógico e com procedimentos que orientem as relações interpessoais de todos os segmentos envolvidos com o Núcleo, fundamentados nos princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, respeito às diferenças, autonomia e gestão democrática;

XII - Garantir o fluxo de informações no Núcleo e demais órgãos da administração pública;

XIII - Coordenar, dinamizar e orientar o serviço de secretaria no que se refere à documentação de todos os educandos, professores e servidores do Núcleo, mantendo-a atualizada e preservando a identidade dos mesmos, cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades;

XIV - Assessorar na elaboração, recebimento e encaminhamento de correspondências e documentos, assinando-as juntamente com o(a) secretário(a) do Núcleo, quando for o caso;

XV - Zelar pelo cumprimento da função social da educação, dinamizando o processo de matrícula, o acesso e a permanência de todos os educandos do Núcleo;

XVI - Dinamizar o processo ensino-aprendizagem, incentivando as experiências do Núcleo;

XVII - Informar oficialmente à Secretaria Municipal de Educação, as dificuldades no gerenciamento do Núcleo, bem como solicitar p Imprimir as no sentido de supri-las;

XVIII - Contribuir junto com a comunidade educativa na valorização do espaço escolar, bem como na sua conservação;

XIX - Cumprir e fazer cumprir a legislação em vigor; encaminhar aos órgãos competentes as propostas de manutenção e ou modificação do espaço físico, quando necessário;

XX - Realizar outras atividades correlatas com a função.

Art. 11. São atribuições do Vice-Diretor:

I - Substituir o diretor na sua ausência ou impedimento, desempenhando as atribuições dele;

II - Conhecer a legislação educacional em nível Federal, Estadual e Municipal;

III - Participar, com a comunidade escolar, da construção, implementação e avaliação de todos os documentos da escola;

IV - Distribuir tarefas e funções a cada setor da escola, supervisionando sua atuação junto à comunidade;

V - Auxiliar no serviço de secretaria para providenciar o encaminhamento de histórico escolar, transferências, certificados, atestados e outros documentos;

VI - Acompanhar a organização do horário escolar, com o Supervisor Escolar;

VII - Responsabilizar-se pelo controle de material para prover o fornecimento do mesmo;

VIII - Garantir a realização das atividades escolares, dinamizando e supervisionando pessoalmente a execução das mesmas; assessorar o diretor no desempenho de suas atribuições;

IX - Auxiliar o diretor em reuniões, bem como em eventos internos e externos;

X - Informar ao diretor sobre as realizações e ocorrências na escola;

XI - Prover a substituição de professores e outros profissionais ausentes, garantindo o atendimento aos educandos;

XII - Participar de reuniões e de programas de formação continuada organizados pela mantenedora;

XIII - Desempenhar outras atribuições pertinentes à função.

Art. 12. São atribuições do Coordenador Adjunto:

I - Integrar a coordenação do Núcleo, assessorando o coordenador no desempenho de suas atribuições e substituindo-o na sua ausência e impedimento;

II - Participar da elaboração, execução, implantação e avaliação da Proposta Político-Pedagógica do Núcleo envolvendo todos os segmentos;

III - Administrar o cotidiano do Núcleo;

IV - Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos servidores do Núcleo em relação à limpeza, conservação, alimentação e higiene;

V - Verificar a documentação escolar, desde a sua elaboração, no sentido de manter os dados atualizados, cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades;

VI - Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento pedagógico;

VII - Estimular a participação em cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimensionamento do processo ensino-aprendizagem;

VIII - Coordenar e manter o fluxo de informações entre o Núcleo e demais órgãos da comunidade;

IX - Desenvolver o trabalho de Coordenação Adjunta, considerando a ética profissional;

X - Participar e organizar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades do Núcleo:

XI - Realizar outras atividades correlatas com a função.

Seção II
Do Período de Gestão

Art. 13. O período de gestão da Equipe Diretiva será de 4 (quatro) anos, iniciando-se no primeiro dia útil do ano seguinte ao processo seletivo prévio, admitida 01 (uma) recondução.

Seção III
Da Vacância

Art. 14. A vacância da função de Diretor e/ou de Vice-Diretor e de Coordenador e/ou Coordenador Adjunto ocorrerá por:

I - conclusão da gestão;

II - renúncia;

III - destituição;

IV - aposentadoria;

V - morte; ou

VI - dispensa, mediante justificativa fundamentada pelo Secretário Municipal de Educação, nos seguintes casos:

a) Designação direta pelo Poder Executivo;
b) Caso fortuito ou força maior.

Art. 15. Ocorrendo vacância da função de Diretor/Coordenador o Vice-Diretor/Coordenador Adjunto completará o período remanescente da gestão.

Parágrafo único. No caso de existir mais de um Vice-Diretor ou Coordenador Adjunto, será observada a seguinte ordem:

I - Vice-Diretor / Coordenador Adjunto com maior titulação na área da educação;

II - Vice-Diretor / Coordenador Adjunto com mais tempo de serviço no Magistério Público Municipal;

III - Vice-Diretor / Coordenador Adjunto com maior idade.

Art. 16. Ocorrendo vacância da função de Vice-Diretor / Coordenador Adjunto, o Secretário Municipal de Educação designará um novo Vice-Diretor / Coordenador Adjunto, desde que atenda aos requisitos referidos nesta Lei.

Art. 17. Ocorrendo vacância das funções de Diretor/Coordenador e de Vice-Diretor / Coordenador Adjunto (Equipe Diretiva), o Secretário Municipal de Educação designará membros do Magistério, para a conclusão do período remanescente da gestão, observando-se os requisitos do art. 19 desta Lei.

Art. 18. A destituição da Equipe Diretiva designada, submetida ao processo eletivo, somente poderá ocorrer motivadamente:

I - após sindicância em que lhe seja assegurado o direito de defesa, em face da ocorrência de fatos que constituam ilícito penal, inidoneidade moral, indisciplina, inassiduidade, falta de dedicação ao serviço ou infração funcional, previstas na legislação vigente;

II - por descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Lei, no que diz respeito a atribuições e responsabilidades inerentes à função;

III - após avaliação da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares, ouvido o Secretário Municipal de Educação, quando não atingir a média de 50% da pontuação de quatro boletins de desempenho consecutivos.

IV - quando, após a designação para a função, incorrer nas seguintes circunstâncias:

a) estar em exercício efetivo de Direção Executiva de entidades sindicais ou associativas;
b) ocupar outro cargo de chefia em qualquer esfera governamental;
c) ocupar cargo eletivo municipal, estadual ou federal;
d) ser condenado em processo administrativo sancionador em órgão integrante da Administração Pública Direta ou Indireta;
e) sobrevier condenação criminal ou por ato de improbidade administrativa, cuja sentença tenha transitado em julgado.

§ 1º A autoridade instauradora do procedimento próprio para destituição com fundamento no inciso I deste artigo poderá determinar, justificadamente, o afastamento cautelar da Equipe Diretiva ou de um de seus membros durante a sua tramitação, assegurado o retorno ao exercício das funções, caso a decisão final seja pela não destituição.

§ 2º Em qualquer das hipóteses de que trata este artigo, o servidor poderá responder a processo administrativo sancionador, que poderá ensejar a aplicação de penalidades relativamente ao seu cargo de origem.

§ 3º O Conselho Escolar, mediante decisão fundamentada e documentada, pela maioria absoluta dos membros, excluído o voto do Diretor/Coordenador, poderá propor, e o Secretário Municipal de Educação determinar, a instauração dos procedimentos próprios para destituição.

Seção IV
Dos Requisitos Para Exercício Das Funções Diretivas

Art. 19. Poderá participar do processo para designação na função de Diretor/Coordenador e de Vice Diretor/Coordenador Adjunto o candidato que satisfaça os seguintes requisitos:

I - ser professor efetivo do quadro do Magistério Público Municipal;

II - ter concluído o estágio probatório na rede pública municipal de ensino, até a data de designação;

III - possuir pós-graduação na área da educação e/ou gestão;

IV - possuir cursos de Gestão Escolar que na somatória, tenham o mínimo de 180h, concluídos nos últimos 03 (três) anos;

V - não estar em exercício efetivo em Direção Executiva de entidades sindicais ou associativas;

VI - não ser ocupante de outro cargo de chefia em qualquer esfera governamental;

VII - não ocupar cargo eletivo regido pela Justiça Eleitoral, em qualquer nível;

VIII - estar quite com as obrigações eleitorais;

IX - não ter sido condenado em processo administrativo sancionador em órgão integrante da Administração Pública Direta ou Indireta, nos 5 (cinco) anos anteriores à data do registro da candidatura;

X - não ter sido destituído de função diretiva em razão de sindicância ou procedimento simplificado, bem como por insuficiência na avaliação de mérito e desempenho, nos 5 (cinco) anos anteriores à data do registro da candidatura;

XI - não ter condenação em processo criminal ou de improbidade administrativa, cuja sentença tenha transitado em julgado.

Art. 20. A realização do processo e a análise dos requisitos tratados na presente lei, será de competência da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares, a ser constituída pelo Poder Executivo, mediante portaria, composta por servidores técnicos do quadro de carreira, sendo:

a) 02 (dois) representantes titulares da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e dois (02) respectivos suplentes;
b) 01 (um) representante titular do setor de Recursos Humanos e um (01) suplente;
b) 01 (um) representante titular do setor Financeiro e um (01) suplente;
c) 01 (um) representante da Procuradoria-Geral do Município e um (01) suplente;
d) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Educação de Santa Cruz do Sul e um (01) suplente.

Seção V
Do Plano de Gestão Escolar

Art. 21. O Plano de Gestão Escolar deverá ser entregue por cada Chapa Diretiva, na etapa de seleção prevista no inciso II do art. 22 desta Lei.

§ 1º O Plano de Gestão é parte da etapa de classificação no Processo de Seleção dos Gestores Escolares e subsidiará as ações de planejamento da respectiva Equipe

Diretiva designada, em consonância com o Projeto Político-Pedagógico.

§ 2º O Plano de Gestão Escolar deverá conter aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos, bem como propostas de metas para os 4 (quatro) anos de exercício na Gestão Escolar.

§ 3º O Plano de Gestão Escolar deverá explicitar as metas de cada ano da gestão da unidade escolar, evidenciando o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante.

§ 4º A avaliação do Plano de Gestão Escolar deverá ser feita pela Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação.

§ 5º O não cumprimento dos requisitos previstos nas diretrizes da Secretaria Municipal de Educação acarretará a desclassificação dos respectivos candidatos no processo seletivo.

§ 6º Os meios e recursos necessários à consecução dos objetivos da unidade escolar devem ser baseados em evidências a partir do diagnóstico do contexto escolar.

§ 7º As diretrizes e os modelos para a elaboração do Plano de Gestão serão regulamentados pela Secretaria Municipal de Educação.

Seção VI
Do Processo Seletivo Para Designação da Equipe Diretiva

Art. 22. O processo seletivo para designação de Diretor/Coordenador e Vice Diretor/Coordenador Adjunto tem por fundamento a avaliação de mérito, que corresponde às seguintes etapas:

I - Formalização da candidatura da Chapa Diretiva com entrega da documentação necessária, em observância aos requisitos do art. 19 desta Lei, para a Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares;

II - Entrega do Plano de Gestão, em observância ao art. 21 desta Lei, para a Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares;

III - Escolha democrática pela comunidade escolar da Chapa Diretiva, por meio de votação direta;

IV - designação da Chapa Diretiva pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 23. O processo seletivo para designação de Diretores e Vice-Diretores ocorrerá de 04 (quatro) em 04 (quatro) anos, sempre no mês de dezembro.

Parágrafo único. A designação da Chapa Diretiva pelo Chefe do Poder Executivo ocorrerá no primeiro dia útil do ano seguinte ao processo seletivo prévio.

Art. 24. Nos casos em que a chapa não satisfazer um dos requisitos previstos nesta lei, será proporcionado um prazo de (10) dez dias úteis para a retificação da entrega da documentação ou para a sua reestruturação.

Parágrafo único. Não ocorrendo a retificação da entrega da documentação ou a reestruturação da chapa no prazo previsto no caput, a mesma será desclassificada.

Art. 25. Nas Unidades Escolares com até 70 (setenta) estudantes matriculados ou na ausência de chapas/candidatos no processo seletivo, a designação da Equipe Diretiva será realizada de forma direta pelo Chefe do Executivo, sendo indicados, pelo Secretário Municipal de Educação, membros do Magistério, observados os requisitos do art. 19 desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se, nos casos das unidades escolares recém-instaladas, o previsto no caput até o próximo processo seletivo.

Seção VII
Da Escolha Democrática Pela Comunidade Escolar

Art. 26. A escolha democrática da Equipe Diretiva pela comunidade escolar ocorrerá através do voto direto, secreto e facultativo, proibido o voto por representação.

Art. 27. O processo de escolha democrática da Equipe Diretiva será divulgado para a comunidade escolar através de edital fixado em local visível e divulgado em outros meios de comunicação da escola.

Art. 28. Terão direito ao voto no processo seletivo para a designação da Equipe Diretiva:

I - os estudantes regularmente matriculados e frequente na escola, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental;

II - os pais e/ou responsáveis legais dos estudantes menores de 18 (dezoito) anos, conforme matrícula;

III - os membros do Magistério e os servidores públicos que façam parte do Quadro de Recursos Humanos do estabelecimento de ensino.

§ 1º O eleitor só poderá votar munido de documento oficial de identificação com foto.

§ 2º O professor detentor de 2 (dois) vínculos distintos de trabalho poderá votar nas 2 (duas) escolas onde estiver lotado.

§ 3º O professor com único vínculo e carga horária dividida em mais de uma escola

terá direito ao voto em todas as unidades em que atua, independente de Carga Horária desempenhada em cada uma delas.

Art. 29. Será considerada vencedora a Chapa Diretiva que obtiver maioria simples dos votos válidos, não computados os votos brancos e nulos.

Art. 30. Ocorrendo empate de duas ou mais Equipes Diretivas, será observada a seguinte ordem de preferência:

I - Equipe Diretiva com maior titulação na área da educação;

II - Equipe Diretiva com mais tempo de serviço no Magistério Público Municipal;

Art. 31. A Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares elaborará e o Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, divulgará o Regimento Eleitoral para toda a Rede Pública Municipal de Ensino, 45 (quarenta e cinco) dias antes da data votação.

Art. 32. A escolha democrática da Equipe Diretiva pela comunidade escolar será realizada no mesmo dia em todos as Unidades Escolares da Rede Municipal.

Seção VIII
Da Comissão Eleitoral

Art. 33. A Comissão Eleitoral é o órgão responsável pela escolha democrática da Equipe Diretiva nas Unidades Escolares.

Parágrafo único. Os membros da Comissão Eleitoral serão definidos em assembleias gerais dos respectivos segmentos, convocadas pelo Conselho Escolar em 30 (trinta) dias antes do início do processo de escolha das Equipe Diretiva nas Unidades Escolares.

Art. 34. Os membros do Magistério ou servidores integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos à Direção/Coordenação de unidades escolares.

Art. 35. A Comissão Eleitoral Escolar será composta por:

a) um representante titular e um suplente, do segmento dos professores
b) um representante titular e um suplente, do segmento dos profissionais da educação;
c) um representante titular e um suplente do segmento dos estudantes a partir do 6º (sexto) ano, matriculados e frequentes;
d) um representante titular e um suplente dos pais ou responsáveis dos estudantes matriculados e frequentes;
e) um representante titular e um suplente dos funcionários.

§ 1º A Comissão Eleitoral Escolar, através de Assembleia, elegerá seu presidente

dentre os membros maiores de 18 (dezoito) anos.

§ 2º Nenhum componente da Comissão Eleitoral Escolar poderá ter parentesco com os candidatos à escolha democrática.

Art. 36. Caberá à Comissão Eleitoral:

I - organizar a apresentação dos planos de gestão escolar das chapas inscritas para a comunidade escolar, em debate público;

II - constituir as mesas eleitorais necessárias a cada segmento, com um Presidente e um Secretário para cada mesa, escolhidos dentre os integrantes da comunidade escolar;

III - providenciar todo o material necessário ao processo de escolha democrática;

IV - orientar previamente os mesários sobre o processo eleitoral;

V - definir e divulgar o horário de funcionamento das urnas, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, de forma a garantir a participação da comunidade escolar.

Art. 37. Serão lavradas atas de todas as reuniões da Comissão Eleitoral, que ficarão arquivadas na Unidade Escolar.

Art. 38. Qualquer impugnação relativa ao processo eleitoral nas Unidades Escolares deverá ser arguida à Comissão Eleitoral, no ato de sua ocorrência, a qual decidirá de imediato, com encaminhamento do decidido à Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas).

Art. 39. A Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares atuará em grau de recurso das decisões proferidas pela Comissão Eleitoral das Unidades Escolares, com competência para decidir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Art. 40. Concluído o processo de escolha democrática da Equipe Diretiva nas Unidades Escolares, a Comissão Eleitoral divulgará o resultado em até 5 (cinco) dias.

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETIVA

Art. 41. A avaliação de desempenho da Equipe Diretiva designada acontecerá semestralmente, após análise da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares, ouvido o Secretário Municipal de Educação, a partir do monitoramento das metas, objetivos e ações anuais elencados no Plano de Gestão Escolar, bem como, das atribuições referentes à função da direção/coordenação e às dimensões político-institucional, pedagógica, administrativo-financeira e pessoal e relacional.

§ 1º A Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação dos Gestores Escolares realizará o monitoramento/avaliação a partir de um boletim de desempenho semestral de avaliação com indicadores contemplados no Plano de Gestão, nas atribuições referentes à função da direção e às dimensões político-institucional, pedagógica, administrativo-financeira e pessoal e relacional, bem como, a partir de instrumentos de avaliação elaborados pelo Poder Executivo Municipal.

§ 2º A Equipe Diretiva, submetida à avaliação de desempenho, que não atingir a média de 50% da pontuação de quatro boletins de desempenho consecutivos, será destituída nos termos do art. 18, inciso III, bem como ficará inelegível nos termos do art. 19, inciso X.

§ 3º As diretrizes e os modelos para a elaboração e a aplicação do monitoramento/avaliação de desempenho, bem como os documentos mencionados neste artigo, serão objeto de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42. O Conselho Municipal de Educação de Santa Cruz do Sul - CME/SCS, órgão colegiado autônomo, de caráter normativo, deliberativo, consultivo, fiscalizador e de controle social da execução da política educacional do município, e de assessoramento à Secretaria Municipal de Educação, terá participação e atuação em todos os processos de acompanhamento, monitoramento e fiscalização da gestão democrática do ensino público municipal.

Art. 43. Nas Escolas/Núcleo CEMEJA em que ainda não há a constituição de um Conselho Escolar, as atribuições e competências previstas nesta Lei serão exercidas pelo Círculo de Pais e Mestres - CPM e Associação de Pais e Mestres - APM, excepcionalmente para a seleção das Equipes Diretivas do período de 2025 a 2028.

Art. 44. As Equipes Diretivas das Escolas, excepcionalmente para o período de 2025 a 2028, poderão ser compostas com Vice-Diretores de 20h (vinte horas) semanais que não cumpram o requisito previsto no art. 19, inciso II, desta Lei, mas que tenham cumprido ao menos 50% (cinqüenta por cento) do estágio probatório.

Art. 45. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário, por decreto do Poder Executivo.

Art. 46. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente Lei.

Art. 47. Fica revogada a Lei nº 3.642/2000.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cruz do Sul, 27 de agosto de 2024.

HELENA HERMANY
Prefeita Municipal

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARINALDA ARENA DIAS SPINDLER
Secretária Municipal de Administração

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Publicação no Leis.org: 27/08/2024